

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 462/2537

บริษัทกัณยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ผู้ร้อง

นายสุวิทย์ ยอดสมณา

ผู้คัดค้าน

นายชิตพงศ์ สุวรรณภูมิ ทนายผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามผู้เสียหายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

ผู้คัดค้านเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ผู้คัดค้านปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไปรรมมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายสุวิทย์ยอดสมณา
กรรมการลูกจ้าง (ผู้คัดค้าน) ได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 44)

ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 ผู้คัดค้านเป็นผู้ตรวจรับแก๊สจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 6,000 ลิตรโดยไม่มีการส่งแก๊สให้แก่ผู้ร้องจริงตามที่ผู้คัดค้านรับรองการรับแก๊ส เป็นการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่อันฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของผู้ร้อง หมวด 9 ว่าด้วยวินัย โทษทางวินัยบทที่ 2 ข้อ 2 และ 2.1 และกรณีมีเหตุอันสมควร อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามขอ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการกระทำความผิดอาญาต่อผู้ร้อง และเป็นเหตุสมควรเลิกจ้างผู้คัดค้าน จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 ผู้คัดค้านเป็นผู้ตรวจรับแก๊สจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 6,000 ลิตรโดยไม่มีการส่งแก๊สให้แก่ผู้ร้องจริงตามที่ผู้คัดค้านรับรองการรับแก๊ส เป็นการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่อันฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของผู้ร้อง หมวด 9 ว่าด้วยวินัย โทษทางวินัยบทที่ 2 ข้อ 2 และ 2.1 และกรณีมีเหตุอันสมควร อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามขอ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการกระทำความผิดอาญาต่อผู้ร้อง และเป็นเหตุสมควรเลิกจ้างผู้คัดค้าน จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>